

ДОГОВОР № ОЭС-XXX-26

на поставку товара

г. Тверь

«__» _____ 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные энергетические системы Тверской области», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице временно исполняющего обязанности директора Яковлева Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

действующего на основании

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Наименование, количество, ассортимент, комплектность, цена, условия поставки, информация о стране происхождения товара, а также иные требования к товару устанавливаются Спецификацией (Приложение № 1). Цена за единицу товара, указанная в Спецификации, является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, установленных настоящим Договором.

Поставка товара осуществляется отдельными партиями или одновременно на основании заявок Покупателя, по форме, установленной в Заявке на поставку товара (Приложение № 3) к настоящему Договору. Партией товара признается количество одновременно отгруженного товара.

1.3. Вместе с товаром поставляются его принадлежности и относящаяся к нему документация.

1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора поставляемый товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен иными правами третьих лиц, в том числе не является предметом спора в части соблюдения интеллектуальных прав при изготовлении товара, поставке товара и/или документации (чертежей, образцов и т.п.), относящихся к товару.

2. Сроки и условия поставки

2.1. Порядок, срок, способ и адрес доставки Поставщиком товара (партии) определяется в Спецификации (Приложение № 1).

Поставка товара осуществляется отдельными партиями или одновременно с учетом ориентировочного графика поставки (Приложение № 5) и уточняется на основании заявок Покупателя, по форме, установленной в Заявке на поставку товара (Приложение № 3), в которой также устанавливается срок поставки партии товара в пределах срока действия

Заявка на поставку партии товара направляется Покупателем в адрес Поставщика в письменной форме, способами и в порядке, указанными в разделе 10 настоящего Договора за подписью представителя структурного подразделения Покупателя.

2.2. Поставщик должен в срок не менее чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты отгрузки товара письменно уведомить Покупателя о фактической дате поставки и направить по электронной почте скан - копии первичных документов поставки для предварительного ознакомления покупателем. Порядок, срок, способ и адрес доставки Поставщиком товара (партии товара) определяется в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора поставки.

2.3. Поставщик имеет право на досрочную поставку товара только при наличии письменного согласия Покупателя.

2.4. Получателем товара по Договору является Покупатель, прием товара от Поставщика осуществляется уполномоченным представителем Покупателя.

2.5. Каждая партия должна сопровождаться универсальным передаточным документом (далее - УПД) или товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счетом-фактурой (при необходимости), оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, которые подписываются Покупателем после проведения приемки по количеству поставленного товара.

2.6. Приемка товара по количеству производится Покупателем посредством установленных механизмов определения количества, существующих для данного вида товара (подсчет, взвешивание, расчетный метод и др.) на основании данных о товаре, указанных в накладных, приемка по качеству - в соответствии с документами о качестве, условиями стандартов и других норм и правил, существующих для данного вида товара. Количество поступившего товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах.

2.7. Приемка товара по качеству производится в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

2.8. Датой поставки является дата подписания уполномоченными представителями Сторон УПД или товарной накладной, указанных в п. 2.5 настоящего Договора.

2.9. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки.

2.10. Риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки.

2.11. По соглашению Сторон в случае дополнительной потребности Покупателя количество товара, подлежащего поставке по настоящему Договору, ассортимент и комплектность которого определен в Приложении № 1, может быть увеличено, но не более чем на 10% от цены Договора.

Цена Договора при увеличении количества поставляемого товара подлежит изменению по соглашению Сторон в пределах изменения количества поставляемого товара, но не более чем на 10 % от цены Договора.

Увеличение количества поставляемого товара оформляется дополнительным соглашением к Договору.

3. Стоимость Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора является твердой и составляет:

Без учета НДС: _____ (_____) руб. ____ коп.,
с НДС по ставке 22% _____ (_____) руб. ____ коп., в том числе НДС
_____ (_____) руб. ____ коп. (1);

(или) НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения и освобождением от НДС на основании п. 1 ст. 145 НК РФ (2).

(или) с НДС по ставке _____ % (5 или 7 %) (3) _____ (_____) руб. ____ коп.,
в том числе НДС _____ (_____) руб. ____ коп. (3)

Ставка НДС ____ % (5 или 7 %)(3) на основании п. 8 ст. 164 НК РФ.

Если в течение действия договора Поставщик утрачивает право на освобождение от НДС или от применения пониженной ставки НДС, существовавшей при заключении настоящего договора, то цена договора будет увеличена на сумму НДС по соответствующей ставке в части исполнения договора с момента применения Поставщиком обязанности по уплате НДС в соответствии с законодательством РФ при сохранении неизменной цены договора без учета НДС.

Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя об изменении в обязательствах Поставщика по уплате НДС в течение 10 рабочих дней с момента наступления вышеуказанных изменений.

-
1. Используется, если Поставщик применяет общую систему налогообложения
 2. Здесь и далее до конца пункта 3.1. используется, если поставщик применяет УСН, выбрать нужное – освобождение от НДС или соответствующий размер пониженной ставки
 3. Выбрать размер ставки, применяемой Поставщиком на упрощенной системе налогообложения

В случае изменения ставки НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации к Цене настоящего Договора без НДС применяется новая ставка НДС. Данное правило относится к той части Цены Договора, в отношении которой, до изменения ставки НДС ещё не была осуществлена приёмка оказанных работ или поставка товаров. Любое изменение Цены Договора без НДС оформляется дополнительным соглашением.

3.2. Цена Договора формируется с учетом общей стоимости товара, доставки, погрузочных работ, транспортных и иных расходов, связанных с поставкой товара, стоимости тары и упаковки, маркировки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, иных налогов, тарифов и сборов.

3.3. Цена Договора не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством.

3.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема, сроков поставки и иных условий исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством.

Стороны допускают толеранс поставки товара, приводящий к увеличению предусмотренного договором количества товара, в пределах 10%. Дополнительное соглашение на толеранс не оформляется.

3.5. Оплата товара производится Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки партии товара согласно Спецификации и заявке на поставку партии товара, подписания Покупателем УПД или товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления счета-фактуры на партию товара, а также при условии исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 1.3, 4.2 настоящего Договора и при условии прохождения входного контроля, если иные условия оплаты не предусмотрены действующим законодательством.

3.6. Оплата товара по Договору не может превышать стоимость фактически поставленного товара по заявкам с учетом допустимого толеранса в пределах 10%

Если на дату окончания действия Договора по заявкам Покупателя поставка осуществлена не на полный перечень товара, установленный в Спецификации, оплата производится только за фактически поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.7. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в российских рублях. Датой оплаты Стороны настоящего Договора считают дату принятия банковским учреждением платежного поручения Покупателя о перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Качество товара и входной контроль

4.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара. Товар должен соответствовать Госстандартам России (далее – ГОСТ), Техническим условиям (далее – ТУ), а также условиям настоящего Договора.

4.2. На каждую единицу товара или партию Поставщик предоставляет один из следующих документов: паспорт, удостоверение о качестве, сертификат соответствия.

4.3. Для проверки поставленного Поставщиком товара в части его соответствия условиям настоящего Договора Покупатель может провести экспертизу (контроль).

4.3.1. Экспертиза может проводиться Покупателем своими силами либо с привлечением эксперта, экспертной организации. Срок проверки качества составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения товара.

4.3.2. При проведении экспертизы поставленного товара своими силами Покупатель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара организует входной контроль качества на каждую партию товара, по итогам которого оформляется Акт входного контроля качества товара на каждую партию (Приложение № 4).

4.3.3. Для сложного товара, товара находящегося в таре (упаковке), оценка которого требует специальных навыков, профильного образования и наличия исследовательских инструментов, срок проведения специальной экспертизы не должен превышать 30 календарных дней.

4.3.4. В случае получения неудовлетворительных результатов экспертизы не позднее первого рабочего дня с момента обнаружения недостатков составляется акт, а также в адрес Поставщика направляется Уведомление о несоответствии отгруженной продукции требованиям ТУ или ГОСТам. Замена данного товара производится Поставщиком в соответствии с п. 4.7 настоящего Договора.

4.3.5. В зависимости от количества, ассортимента, комплектности, технических особенностей поставляемого товара, необходимости привлечения третьих лиц для проведения экспертизы установленный настоящим пунктом срок может быть продлен по соглашению Сторон.

4.3.6. Входной контроль, помимо проверки работоспособности и качества поставленного товара (оборудования, изделий, материалов, комплектующих), также включает проверку наличия и содержания документов Поставщика, содержащих сведения о качестве поставленного им товара, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. При этом также проверяется наличие и содержание сопроводительных документов Поставщика, подтверждающих качество поставленного товара.

4.4. Товар, несоответствие которого установленным требованиям выявлено входным контролем Покупателя, считается не поставленным, а Поставщик несет ответственность за поставку товара ненадлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Договора. Покупатель имеет право поместить товар на ответственное хранение с начислением платы до момента замены товаром надлежащего качества. Также Покупатель вправе задержать оплату до получения положительных результатов контроля, подтверждающих качество поставленного товара, при этом к Покупателю не применяются штрафные санкции за просрочку оплаты поставленного товара.

4.5. В случае обнаружения недостатков или несоответствия товара Техническому заданию, а также недостатков скрытых от визуального контроля, в первый рабочий день после обнаружения указанных недостатков вызывается представитель Поставщика в целях составления двухстороннего Акта с перечнем недостатков и несоответствий, а также сроками их устранения по форме, утвержденной Приложением № 2 (далее – Акт). В случае уклонения представителя Поставщика от явки в трехдневный срок, Акт составляется Покупателем без участия Поставщика и направляется последнему.

4.6. При непредставлении Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней мотивированного возражения на Акт, последний считается принятым и согласованным Сторонами.

4.7. Поставщик, получив Акт (уведомление), обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней заменить поставленный товар товаром надлежащего качества, а в случае поставки неполного комплекта - дополнить его.

4.8. В случае неисполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных п. 4.7. Договора, применяются последствия, предусмотренные статьями 475, 480 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.9. Гарантийный срок на каждое наименование поставляемого товара устанавливается в Спецификации (Приложение № 1) и исчисляется с даты его поставки.

4.10. В случае если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), Поставщик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами, устранить зафиксированные в Акте недостатки. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

5. Тара и упаковка

5.1. Товар передается Покупателю в оригинальной таре/упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого товара. Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям Технического задания, ГОСТов, ТУ и обеспечивать сохранность товара при перевозке, хранении и механизированной разгрузке.

5.2. Иные условия о таре, упаковке и маркировке могут быть согласованы Сторонами в Спецификации, заявке на поставку партии товара.

6. Права и обязанности Покупателя

6.1. Покупатель по настоящему Договору вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков;

6.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств;

6.1.3. Контролировать соблюдение сроков поставки, проверять соответствие товара условиям настоящего Договора;

6.1.4. Для проверки соответствия качества поставляемого товара привлекать независимых экспертов;

6.1.5. При нарушении Поставщиком требований по оформлению движения товара, указанных в п. 2.6. настоящего Договора, не принимать товар от Поставщика;

6.1.6. Осуществлять иные, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором права.

6.2. Покупатель по настоящему Договору обязан:

6.2.1. В случае отсутствия замечаний к качеству, количеству и комплектности поставленного товара осуществить приемку поставленного товара.

6.2.2. В случае привлечения Покупателем для проведения экспертизы поставленного товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара учесть отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения;

6.2.3. Произвести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Договора;

6.2.4. В случае изменения местонахождения, наименования, банковских реквизитов, письменно уведомить об этом Поставщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения таких изменений;

6.2.5. Надлежаще исполнять иные обязательства, принятые в соответствии с условиями настоящего Договора и требования действующего законодательства Российской Федерации при исполнении Договора.

7. Права и обязанности Поставщика

7.1. Поставщик по настоящему Договору вправе:

7.1.1. Требовать своевременного подписания Покупателем УПД или товарной накладной по форме ТОРГ-12 при условии отсутствия у Покупателя замечаний к качеству, количеству и комплектности поставленного товара;

7.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Покупателем без замечаний товара;

7.1.3. Осуществлять иные, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором права.

7.2. Поставщик по настоящему Договору обязан:

7.2.1. Осуществить поставку товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами и условиями настоящего Договора;

7.2.2. По письменному запросу Покупателя в течение 1 (одного) рабочего дня предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора;

7.2.3. Уведомить Покупателя о готовности к передаче товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты отгрузки товара;

7.2.4. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные п. 1.3, 2.5. настоящего Договора;

7.2.5. Письменно уведомить Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения местонахождения, наименования, и незамедлительно – в случае изменения банковских реквизитов;

7.2.6. Надлежаще исполнять иные обязательства, принятые в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных в Договоре, Поставщик обязуется выплатить Покупателю пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/360 действующей на день уплаты ключевой ставки Банка России от цены Договора (этапа), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере 1/360 от установленной ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. Применение неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.6. Поставщик при исполнении обязательств по настоящему Договору несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации), которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). При этом интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (товар), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Переход права собственности на товар не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этом товаре, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 1 статьи 1291 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.7. Сторона, которая в результате исполнения настоящего Договора получила доступ к секрету производства (ноу-хау) случайно или по ошибке, не несет ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства в случае его использования.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, независимо от того, имелось ли или нет объявление войны, гражданские волнения, акты терроризма, гражданская война, взрывы. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

9.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые уполномоченными органами. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

9.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны в письменной форме согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

10. Порядок разрешения споров и разногласий

10.1. Стороны стремятся к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

10.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

10.3. Претензия направляется любым из следующих способов:

- письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.

Письменная претензия считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по такому адресу.

10.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

10.5. Стороны допускают представление сканированных копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего Договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

10.6. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронного почтового ящика направлено сообщение, его направила.

10.7. Актуальные адреса электронной почты, используемые для получения корреспонденции, указаны Сторонами в разделе 13 настоящего Договора.

10.8. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения.

10.9. Споры, не урегулированные Сторонами, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания и действует до 31.12.2026г. а в части исполнения Сторонами обязательств - до их полного исполнения.

11.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, возникшим с момента подведения итогов закупочной процедуры, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений.

11.3. В случае изменения местонахождения, наименования, банковских реквизитов, Стороны письменно уведомляют друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения изменений, при этом уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом.

11.4. Во всех остальных случаях, если иное не предусмотрено условиями Договора, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон.

11.5. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.7. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (Десять) рабочих дней с момента получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.8. Поставщик не вправе передавать полностью или частично свои права (требования) и обязанности, вытекающие из настоящего Договора третьим лицам, без получения предварительного письменного согласия Покупателя. В случае передачи прав (требований) и обязанностей третьему лицу без предварительного письменного на то согласия Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку, равную сумме, право требования которой уступлено.

11.9. Поставщик заверяет и гарантирует, что является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с применимым действующим законодательством РФ; все операции Поставщика (в соответствии с предметом Договора) в адрес Покупателя, полностью отражаются в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика действующим законодательством.

Поставщик обязуется и гарантирует своевременно отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость, предъявленный Покупателю в составе цены (стоимости) за поставленный Товар в соответствии условиями настоящего Договора.

В случае внесения Поставщиком исправлений в ранее выставленные в адрес Покупателя счета-фактуры, (корректировочные счета-фактуры, счета-фактуры-исправления) Поставщик обязуется оперативно уточнять свои налоговые обязательства по НДС.

Поставщик обязан предоставлять по запросу Покупателя информацию о включении им в налоговую отчетность по НДС операций по поставке товара в адрес Покупателя в соответствии с предметом Договора в течение 10 календарных дней со дня получения такого запроса по форме/ в формате, указанной (-ом) в запросе.

Если Поставщик нарушит указанные гарантии или законодательство (в том числе налоговое), он обязуется возместить Покупателю ущерб, который последний понес вследствие таких нарушений. При этом правонарушения должны быть отражены в решениях налоговых Ущерб определяется в размере:

— сумм, которые Покупатель уплатил или должен уплатить в бюджет на основании решений и требований налоговых органов о доначислении налогов, пеней и штрафов, в том числе решений об отказе в вычетах по НДС;

— сумм ущерба, которые Покупатель возместил иным лицам, прямо или косвенно приобретавшим товар у Покупателя. При этом налоговые органы обязали этих лиц заплатить в бюджет недоимку на основании решений или требований.

Помимо ущерба Поставщик, нарушивший гарантии, возмещает Покупателю все убытки, вызванные таким нарушением. Срок возмещения ущерба и убытков — 20 (Двадцать) календарных дней со дня получения мотивированного требования от Покупателя.

11.10. В части, неурегулированной положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.11. Признание отдельных положений настоящего Договора недействительными не влечет недействительности Договора в целом.

11.12. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

11.13. Стороны установили, что в случае заключения Договора по результатам конкурентной закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки Договор подписывается электронными цифровыми подписями Сторон. В данном случае подписание Договора на бумажном носителе не требуется.

12. Приложения к Договору

12.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Спецификация;
- Приложение № 2 – Форма Акта о выявленных недостатках;
- Приложение № 3 – Форма Заявки на поставку партии товара;
- Приложение № 4 – Форма Акта входного контроля;
- Приложение № 5 – Ориентировочный график поставки.

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Покупатель

Общество с ограниченной ответственностью
«Объединенные энергетические системы
Тверской области»
ООО «Объединенные энергетические системы
Тверской области»
Юридический адрес:
172527, Российская Федерация, Тверская
область, Нелидовский муниципальный округ, г.
Нелидово, ул. Кирова, д.7, помещение 37
Почтовый адрес:
170015, г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, 21
ИНН 6950207050
КПП 691201001
ОГРН 1176952009101

Поставщик

0
Юридический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН

р/с 40602810606180000001
в Тульском филиале «АБ Россия» г. Тула
к/сч 30101810600000000764
БИК 047003764
Тел.: (4822) 50-62-59, 50-62-60
E-mail: oes-t@oes-tver.ru

р/с
к/сч
БИК
Тел.:
E-mail:

Временно исполняющий обязанности
директора

Должность

Исп.: Л.Ю. Сухарева
Тел.: (4822) 50-63-53

А.А. Яковлев

И.О. Фамилия

Приложение № 1
к Договору на поставку товара
№ ОЭС-XXX-26

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору на поставку товара

1. Наименование, ассортимент, количество и цена товара:

№ п/п	Наименование товара	Типоразмер	ГОСТ	Ед. изм.	Кол-во (ед.)	Срок поставки товара	Адрес поставки товара	Гарантийный срок (месяцев)	Цена за ед. товара (руб. без НДС)	Стоимость (цена) партии товара (руб. без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Трубы стальные эл/сварные прямошовные	1020*12 Сталь 17Г1С	ГОСТ 10704, 10706-76 Гр. В	п.м	360	в течение 15 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки от Покупателя	г. Тверь, Петербургское шоссе, д.2	12		
ИТОГО БЕЗ НДС:										
НДС:										
ВСЕГО С НДС:										

2. Страна происхождения товара: _____.
3. Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции: _____.
4. Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров: _____.
5. Порядок и способ доставки товара: доставка осуществляется Поставщиком за свой счет, автотранспортом с возможностью верхней выгрузки.
6. Условие о таре: не возвратная.

место для ЭЦП

Подписи Сторон

Покупатель

ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области»

Временно исполняющий обязанности директора

А.А. Яковлев

Поставщик

0

Должность

И.О. Фамилия

Приложение № 2
к Договору на поставку товара
№ ОЭС-XXX-26

Форма акта

**АКТ
О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА**

г. Тверь

«__»____ 20__ г.

Извещение о дате и месте составления настоящего Акта о выявленных недостатках поставленного товара направлено сторонам «__»____ 20__ г.

Место составления акта: _____

Комиссия в составе: _____

с участием представителя Поставщика в лице _____

действующего на основании _____

Представитель Поставщика _____ для составления Акта не явился.

установила следующее:

1. «__»____ 20__ г. во исполнение Договора на поставку товара от _____ № _____, Поставщик передал, а Покупатель принял следующий товар:

№	Наименование товара	Количество	Стоимость
1.			

2. Общая стоимость поставленного товара составила ____ (_____) руб., в том числе НДС 22 % в размере ____ (_____) руб.

3. «__»____ 20__ г. Покупателем выявлены следующие недостатки:

№	Перечень выявленных недостатков	Характеристика выявленных недостатков
1.		
2.		

4. Гарантийный срок на каждое наименование поставляемого товара устанавливается в Спецификации (Приложение № 1) и исчисляется с даты его поставки.

5. Выявленные недостатки подтверждены: заключением о причинах выявленных недостатков поставленного товара №_____ от _____/визуальный осмотр.

6. В случае, если по результатам визуального осмотра комиссией установить причины скрытых недостатков не представилось возможным, для установления причин недостатков товара, выявленных в ходе визуального осмотра, необходимо проведение экспертизы, о чем Покупатель извещает Поставщика настоящим Актом.

7. Приложения к Акту: _____

8. Настоящий Акт составлен в количестве _____ экземпляров.

Подписи членов комиссии: _____ (_____)
_____ (_____)
_____ (_____)

Представитель Поставщика _____ (_____)

Форма акта согласована:

Покупатель
ООО «Объединенные энергетические системы
Тверской области»

Временно исполняющий обязанности
директора

А.А. Яковлев

Поставщик

0

Должность

И.О. Фамилия

Приложение № 3
к Договору на поставку товара
№ ОЭС-XXX-26

Форма заявки



**Общество с ограниченной ответственностью
«Объединенные энергетические системы Тверской
области»**

172527, Российская Федерация, Тверская область, Нелидовский муниципальный округ,
г. Нелидово, ул. Кирова, д.7, помещение 37
ОГРН 1176952009101 ИНН 6950207050
Тел.: 8 (48266) 5-18-59, E-mail: oes@oes-tver.ru
Почтовый адрес: 170015, г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, 21
Тел: 8 (4822) 50-62-59, E-mail: oes-t@oes-tver.ru

№ _____

З А Я В К А

на поставку партии товара по договору № _____

Прошу Вас поставить _____, согласно заключенному между нашими
организациями Договору № _____ от _____ 20__ г.

№	Наименование товара	Количество	Стоимость
1.			

Представитель структурного подразделения ООО «Объединенные энергетические системы
Тверской области» _____

Форма заявки согласована:

Покупатель

ООО «Объединенные энергетические системы
Тверской области»

Временно исполняющий обязанности
директора

А.А. Яковлев

Поставщик

0

Должность

И.О. Фамилия

Приложение № 4
к Договору на поставку товара
№ ОЭС-XXX-26

Форма акта

АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ____ от «____» _____ 20__ г.

1. Товар: _____ (согласно договору).

2. Нормативный документ: _____ (ГОСТ, ТУ).

№	Наименование товара	№ товара по сертификату завода-изготовителя	№ паспорта (сертификата, декларации соответствия), дата изготовления (если применимо)	Завод –изготовитель, № сертификата качества с датой отгрузки	Наименование организации-поставщика	Количество проверенного товара	Характер выявленных дефектов

3. Внешний вид: _____ (ГОСТ, ТУ).

4. Спецификация: _____ (шифр, лист).

5. В результате проведения контроля установлено следующее: _____

Представитель Покупателя:

Представитель Поставщика:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

Форма акта согласована:

Покупатель

ООО «Объединенные энергетические системы
Тверской области»

Временно исполняющий обязанности
директора

А.А. Яковлев

Поставщик

0

Должность

И.О. Фамилия

Приложение № 5
к Договору на поставку товара
№ ОЭС-XXX-26

Ориентировочный график поставки

№	Наименование товара	Сроки поставки
1.	Согласно спецификации (приложение № 1)	в течение 15 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки от Покупателя

Покупатель

ООО «Объединенные энергетические
системы Тверской области»

Временно исполняющий обязанности
директора

А.А. Яковлев

Поставщик

0

Должность

И.О. Фамилия

место для ЭЦП